治安管理学 考试重点

P1 古代治安的含义（选择或判断）

⑴“治安”最早见于韩非子，《韩非子·显学篇》
⑵古代的治安，是指治理国家、统治民众，管理社会，使国家政治清明，社会稳定。

P2 治安管理的含义

⑴ 治安管理是国家治理的基本内容
⑵ 治安管理是国家行政管理的组成部分
⑶ 维护治安秩序是治安管理的重要职能
⑷ 公安机关是治安管理的实施主体
⑸ 依法公开是治安管理的主要方式

P19 治安管理的任务（简答或多选）

⑴ 维护社会治安秩序
⑵ 预防、发现和控制违法犯罪
⑶ 查处治安案件、治安灾害事故，处置群体性事件
⑷ 协助国家其他行政管理
⑸ 为民排忧解难

P26 专门机关管理与依靠群众相结合的原则：（简答或论述）

（一）专门机关管理与依靠群众相结合的原则的含义
专门机关管理，是指公安机关治安管理部门依法履行治安管理职责所从事的行政执法等专业性管理工作。
依靠群众，是指通过组织、、指导群众积极参与维护社会治安的工作，落实社会管理综合治理方针，依靠人民群众的力量，更有效地预防违法犯罪。
专门机关管理与依靠群众相结合，要求治安管理主体在治安管理工作中，要把治安管理的专门工作与广大人民群众维护社会治安的各种活动有机地结合起来，充分发挥职能作用，调动广大人民群众的积极性和创造性，齐心协力维护治安的稳定。
（二）贯彻专门机关管理与依靠群众相结合的原则的基本要求
1. 发挥专门机关管理的职能；
2. 牢固树立群众观点；
3. 正确把握专门机关管理与依靠群众的关系。

P26 预防为主、保障安全的原则

（一）预防为主、保障安全的原则含义：
预防为主、保障安全的原则就是在同违法犯罪行为和治安灾害事故做斗争中，在处理预防和查处两方面的工作关系时， 应把预防工作放在主要、主导的地位。同时，通过各种手段达到安全的目的，把保障安全作为治安管理的出发点和归宿。预防为主、保障安全是治安管理职能决定的，也是治安管理规律的反映。
(二)预防为主、保障安全原则的基本要求
1、牢固树立预防为主，保障安全的意识

2. 治安管理工作要有预见性。
3. 制定和采取有针对性的预防措施。
4. 摆正预防和打击的关系，防止“重打轻防”的片面作法。

P31 治安管理政府组织的特征（简答）

⑴ 基于公共责任而提供治安服务
⑵ 运用法律赋予的权力管理治安
⑶ 提供的是公共治安服务
⑷ 在政府及其所属部门的直接领导下进行治安管理
⑸ 以垄断的方式提供公共治安服务

P32 治安管理政府组织的种类（选择或判断）

领导机构：1、社会管理治安治理委员会
2、治安管理专项工作领导机构：（1）禁毒委员会（2）消防安全委员会（3）打黄打非工作领导小组
职能机构：1、中央治安管理机构 2、省级治安管理机构（总队）
3、地市级治安管理机构（支队）
4、县市级治安管理机构（大队）

P34 公安派出所性质（选择判断）

⑴公安机关的派出机构（性质）
⑵公安机关最基层的组织
⑶综合性的战斗实体

P39 治安管理市场组织的种类（判断选择）

保安服务公司的性质：**特殊企业**
申请设立保安服务公司，应当向**设区市**的公安机关提交相关材料。

P42 治安管理社会组织的特征

⑴基于非营利目的提供治安服务
⑵以行使公民的自卫权为限度
⑶提供的是准公共治安服务
⑷实行自律管理
⑸以自主的方式提供准公共治安服务

P43 治安管理社会组织的种类（判断选择）

⑴单位内部保卫组织（由单位组织，不属于群众性自治组织）
⑵治安保卫委员会
⑶治安管理行业协会
⑷治安志愿者服务

P52 治安行政确认（论述或简答）

主体：公安机关治安管理部门

含义：是指治安管理主体依法对治安管理相对人的法律地位、法律关系或有关法律事实进行甄别，给予确定、认可、证明或否定，并予以宣告的具体行政行为。

特征：⑴治安行政确认的主体是公安机关治安管理部门
⑵治安行政确认是要式的行政行为
⑶治安行政确认是对治安管理相对人的法律地位、权利义务的认定
⑷治安行政确认是羁束性行行为

主要形式：⑴确定 ⑵认证 ⑶证明 ⑷登记（出生、死亡登记）
⑸行政鉴定（伤情的等级鉴定） ⑹签证

范围：⑴对身份的确认。如颁发居民身份证、对公民有无违法犯罪记录的证明等
⑵对能力的确认。如治安管理部门对从事爆破作业人员的资格确认
⑶对法律事实的确认。如交通管理部门对交通事故现场的结论
⑷对法律关系状态的确认。如公安派出所对辖区居民亲属关系的确认

P59 治安强制措施

含义：是指治安管理主体为了实现治安管理目的，依法对治安管理相对人的人身、财产行为（资格）予以暂时性限制而采取的措施，主要包括一般性强制措施和治安强制执行措施。

P60 常用一般性治安强制措施（选择判断）

⑴保护性约束，简称“约束”。
对象：1.对严重危害公共安全或者他人人身安全的精神病人 2.醉酒的人
注意：1.只能由公安机关及其人民警察实施 2.约束应当以不伤害被约束人为原则，适用中不得使用手铐、脚镣等警械，可以使用警绳或约束带。
⑵强制带离 ⑶强行驱散 ⑷交通管制 ⑸现场管制
⑹立即拘留 ⑺紧急征用 ⑻扣押

P62 常用的治安强制执行措施（选择判断）

⑴强制传唤 ⑵收容教育
⑶强制隔离戒毒（期限：2年，自作出强制隔离戒毒决定之日起计算。被强制隔离戒毒
的人员在公安机关的强制隔离戒毒场所执行强制隔离戒毒3个月至6个月后，转至司法
部门的强制隔离戒毒场所继续执行强制隔离戒毒。）
⑷强制铲除 ⑸责令改正 ⑹责令停止活动
⑺责令禁止进入（对因扰乱体育场所比赛秩序被处以拘留处罚的，可以同时责令其
12个月内不得进入体育场馆观看同类比赛）
⑻限期整改 ⑼取缔 ⑽停业整顿

P64 治安处罚措施（与强制措施区分）

含义：是指法定的治安管理主体或法律、法规授权的行政主体，依照法定权限和程序，对违反治安管理尚未构成犯罪的行为人予以治安行政制裁的措施。

P65 治安处罚的种类（选择判断）

⑴人身自由罚

① 行政拘留，也称治安拘留。（只有县级以上公安机关可以适用，派出所无权决定对行为人的拘留。派出所只能处以警告和 500 元以下的罚款）

② 限期出境、驱逐出境。（对违反治安管理的外国人、无国籍人采取的是限定其在一定期限内离开中国国境的处罚）

⑵财产罚

⑶行为罚

注意：公安机关只能吊销公安机关发放的许可证，如公安机关发给典当行业的特种行业许可证等（谁发的谁吊销）。

⑷声誉罚

警告，只能书面。最轻的，既可以单处，也可以并处。

P69 治安勤务的方式(选择判断)

主要包括：值班、备勤、接处警、巡逻、守望、截堵、治安检查、治安清查、走访调查、盘查、守卫、警卫

P74 巡逻勤务的基本职责（16 条）

⑴ 维护警区内的治安秩序
⑵ 预防和制止违反治安管理行为
⑶ 预防和制止犯罪行为
⑷ 警戒突发治安事件现场，疏导群众，维持秩序
⑸ 参加处置灾害事故，维持秩序，抢救人员和财物
⑹ 参加处理非法集会、游行、示威活动
⑺ 维护交通秩序
⑻ 制止妨碍国家公务人员执行职务的行为
⑼ 接受公民报警
⑽ 劝解、制止在公共场所发生的民间纠纷
⑾ 制止精神病人、醉酒人的肇事行为
⑿ 为行人指路，救助突然受伤、患病、遇险等处于无援状态的人，帮助遇到困难的残疾人、老人和儿童
⒀ 受理拾遗物品，设法送还失主或送交失物招领部门
⒁ 巡查警区安全防范情况，提示沿街有关单位、居民消除隐患
⒂ 纠察人民警察警容风纪
⒃ 执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务

P81 继续盘问的条件及注意事项（多题型）

适用条件：⑴有犯罪行为的

⑵有正在实施违反治安管理或者犯罪行为嫌疑的

⑶有违反治安管理或者犯罪嫌疑且身份不明的

⑷携带的物品可能是违反治安管理或者犯罪的赃物的

注意事项：⑴继续盘问的时限为 12 小时—24 小时—48 小时。

⑵下列四种情形之一的，必须在 4 小时以内盘问完毕：

① 怀孕的妇女
② 正在哺乳自己不满 1 周岁婴儿的妇女
③ 不满 16 周岁的未成年人
④ 已满 70 周岁的老年人

P89 常住人口登记的含义、机关、原则和内容（选择判断）

含义：是指公民在经常居住的地方，由户口登记机关依法注册登记，取得正式户口的人口。法律规定，一个公民只能在一个地方登记一个常住人口。

机关：(1)各级公安机关主管，公安派出所和未设立公安派出所的乡、镇人民政府。

(2)现役军人（包括武警）的户口，由军事（武警）机关按照管理现役军人的有关规定进行登记，地方户口登记机关对他们不作登记。

原则：(1)家庭户立户。家庭户，是指以婚姻关系为基础、以血缘关系为纽带而形成的社会生活共同体。

(2)集体户立户。集体户，是指在机关、团体、学校、企事业单位内部或者外部集体宿舍居住的单身职工、学生以及居住在军事机关和军人宿舍的非现役军人的户口。

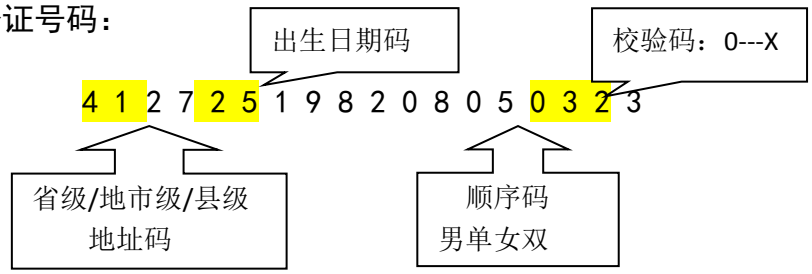
内容（几个重点）：(1)户别(集体户是非亲属)　(2)出生登记，是指户口登记机关根据公民申报，为新生婴儿登记户口的活动。(婴儿出生后 1 个月内)。

P96 特殊人群治安管控（简答或选择）

(1) 治安重点人员的管控的范围
① 有危害国家安全活动的嫌疑人员
② 有严重刑事犯罪活动的嫌疑人员
③ 因矛盾纠纷激化、有闹事行凶报复苗头可能铤而走险的人员
④ 因故意犯罪刑满释放不满 5 年的人员
⑤ 吸毒人员

P100 居民身份证（选择判断）

(1) 签发机关：由本人长期固定住址所在地的县级人民政府公安机关签发。
(2) 有效期限：5 年(16 周岁以下)　10 年(16 周岁~25 周岁)
20 年(26 周岁~45 周岁)　长期(46 周岁以上)
(3)公民应当自年满 16 周岁之日起 3 个月内，向常住户口所在地的公安机关申领身份证
(4)身份证号码：



(2) 收缴。被判处拘役、有期徒刑以上刑罚的人和被羁押的人，已领居民身份证的，由
执行机关按规定收缴居民身份证。伪造、变造的和骗领的居民身份证，由公

安机关予以收缴。

(3) 收回。公民死亡后在办理注销户口的同时，由公安机关收回居民身份证。（判断）

(4) 临时身份证，有效期为 3 个月。

P112 公共场所治安管理

含义：是指公安机关的治安管理部门依照有关治安管理法规，对公共场所进行的审批、组织、监督、检查、指导、查处活动的总称。

原则：“谁主管，谁负责”。

方式：检查、监督和指导，督促其落实各项安全措施。

P113 娱乐场所（必考）

含义：是以营利为目的，并向公众开放的、消费者自娱自乐的营业性歌舞厅、游艺等场所。

范围（主要包括以下四类室内场所）： 网吧、酒吧不算

(1) 演出、放映场所，如影剧院、录像厅、礼堂等

(2) 歌舞娱乐场所，如舞厅、卡拉 OK 厅等，以及具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所

(3) 室内游艺、游乐场所，如电子游戏厅、台球室等

(4) 营业性健身、休闲场所，如保龄球馆、桑拿浴室等

检查内容：（选择判断重点）

（1） 第九条歌舞娱乐场所的包厢、包间内的吧台、餐桌等物品不得高于 1.2 米。包厢、包间的门窗，距地面 1.2 米以上应当部分使用透明材质。透明材质的高度不小于 0.4 米，宽度不小于 0.2 米，能够展示室内消费者娱乐区域整体环境。营业时间内，歌舞娱乐场所包用、包间]窗透明部分不得遮挡。

（2）第十条歌舞娱乐场所包厢、包间内不得安装门锁、插销等阻碍他人自由进出包厢、包间的装置。

（3）第十一条歌舞娱乐场所营业大厅、包相、包间内禁止设置可谓试亮度的照明灯。照明灯在营业时间内不得关闭。

（4）第十二条歌舞娱乐场所应当在营业场所出入口、消防安全碗散出入 11、营业大厅通道、收款台前安装闭路电视监控设备。

（5）第三十条娱乐场所营业面积在 200 平方米以下的，配各的保安人员不得少于 2 名，营业面积每增加 200 平方米，应当相应增加保安人员 1 名。迪斯科舞厅保安人员应当按照场所核定人数的 5%配备。

检查要求：

(1)公开检查必须经领导批准

(2)检查人员不得少于两人

(3)检查人员应携带钢笔、印油、笔录头、笔录纸、物品暂扣清单、安全检查纪录等用品

(4)对发现的问题要妥善处理，并及时向领导请示汇报

(5)严守工作纪律，保守工作秘密；不准“吃、拿、卡、要”，严禁打、骂、侮辱他人

(6)对违法犯罪嫌疑人员和物品的盘查，必须有两名检查人员同时在场，统一进行；对女性检查必须由女民警进行

P131 林区治安管理

就记这一句话：森林公安，双重领导，条块结合

P141 需要公安机关行政许可的特种行业（选择判断）

⑴ 旅馆业（含提供住宿服务的洗浴业） ⑵ 公章刻字业 ⑶ 典当业

P141 特种行业治安管理的基本方法（简答）

⑴ 落实审批备案制度
⑵ 建立分级管理制度
⑶ 依托行业，实现自律
⑷ 加强从业人员教育
⑸ 强化监督检查
⑹ 推进信息化管理

P145 旅馆业治安管理的基本要求/基本制度 （多选）

⑴ 开业审批制度
⑵ 验证登记制度
⑶ 旅客财物保管制度
⑷ 门卫值班制度
⑸ 情况报告与协查制度
⑹ 从业人员培训制度

P176 承办者具体负责的安全事项 与 P177 场所管理者具体负责的安全事项(区分，多选)

P177 在大型群众性活动安全管理中， 公安机关的监管责任（背）

⑴ 审核承办者提交的大型群众性活动申请材料，实施安全许可
⑵ 制订大型群众性活动安全监督方案和突发事件处置预案
⑶ 指导对安全工作人员的教育培训
⑷ 在大型群众性活动举办前，对活动场所组织安全检查，发现安全隐患及时责令改正。
⑸ 在大型群众性活动举办过程中，对安全工作的落实情况实施监督检查，发现安全隐患及时责令改正
⑹ 依法查处大型群众性活动中的违法犯罪行为，处置危害公共安全的突发事件

P178 大型群众性活动安全许可（选择判断）

分级管理：⑴ 参加人数在 1000 人以上 5000 人以下的，由县级人民政府公安机关许可
⑵ 参加人数在 5000 人以上的，由设区的市级人民政府公安机关或者直辖市人民政府公安机关许可
⑶ 跨省、自治区、直辖市举办大型群众性活动的，由国务院公安部门许可

P179 许可程序（选择判断）

申请 ⟹ 受理 ⟹ 审查 ⟹ 决定 ⟹ 变更

1. 申请。大型群众性活动承办者应当在活动举办日的 20 日前向相关公安机关提

出书面申请。

2. 审查和查验。对受理的申请，应当自受理之日起 7 日内进行审查

3. 决定。经审查和查验，公安机关应当在受理之日起 7 日内，做出决定。

4. 变更。承办者不得擅自变更活动的时间、地点、内容或者扩大举办规模。

（1）承办者变更大型群众性活动时间的，应当在原定举办活动时间之前向做出许可决定的公安机关申请变更，经公安机关同意方可变更。

（2）承办者变更大型群众性活动地点、内容以及扩大大型群众性活动举办规模的，应当依照规定重新申请安全许可。

P188 公安机关危险物品管理的主要职责（背）

（1）审批许可，登记备案
（2）监督指导，安全检查
（3）收缴散失的危险物品
（4）查处涉及危险物品的事故和事件
（5）审查、培训和考核管理人员、从业人员
（6）进行安全防范宣传教育

P189 枪支、弹药管理

中华人民共和国境内的枪支，除中国人民解放军、中国人民武装警察部队和民兵装备的枪支外，枪支制造、销售、运输、储存、使用和销毁的各个环节，一律纳入公安机关的管理范围。主要有以下几个方面：

（1）公务用枪 （2）民用枪 （3）展览枪 （4）道具枪
（5）教学、科研用枪 （6）各种非制式枪

公务用枪的配备范围：

公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养机关的人民警察，人民法院的司法警察，人民检察院的司法警察和担负案件侦查任务的检察人员，海关的缉私人员，在依法履行职责时确有必要使用枪支的，可以配备公务用枪。

枪支的携带：

（1）携带枪支时必须同时携带持枪证件。（对于公务用枪来讲，不仅包括持枪证，还包括枪证。）
（2）不得在禁止携带枪支的区域、场所携带枪支。
（3）枪支被盗、被抢或者丢失的，应立即报告公安机关。

枪支的运输：

（1）需要运输枪支的单位和个人，必须提前向公安机关申领运输许可证件。任何单位或者个人未经公安机关许可，不得运输枪支。
（2）申领枪支运输许可证件，必须向公安机关如实申报运输枪支的品种、数量和运输的路线、方式，并根据公安机关要求制定运输安全保卫预案。在本省、自治区、直辖市内运输的，向运往地设区的市级人民政府公安机关申请领取枪支许可证件；跨省、自治区、直辖市运输的，向运往地省级人民政府公安机关申请领取枪支运输许可证件。

P193 管制刀具的认定标准

一是匕首：带有刀柄、刀格和血槽，刀尖角度小于 60 度的单刃、双刃或多刃尖刀。
二是三棱刮刀：具有三个刀刃的机械加工用刀具。
三是带有自锁装置的弹簧刀（跳刀）：刀身展开或弹出后，可被刀柄内的弹簧或卡锁固

定自锁的折叠刀具。

四是其他相类似的单刃、双刃、三棱尖刀：刀尖角度小于 60 度，刀身长度超过 150 毫米的各类单刃、双刃或多刃刀具。

五是其他刀尖角度大于 60 度，刀身长度超过 220 毫米的各类单刃、双刃或多刃刀具。

东洋武士刀属于管制刀具。

P194 民用爆炸物品的储存管理

许可证：生产、销售、运输、使用都需要许可证，储存不需要许可证。

五双制度：双人保管、双人收发、双人领料、双本账目和双锁锁门。

P197 爆炸物品使用的审批

申请非营利性爆破作业单位许可证的单位，应向所在地设区的市级公安机关提出申请，并提交《爆破作业单位许可证》（非营利性）申请表及相关材料。申请营业性爆破作业单位许可证的单位，应向所在地省级公安机关提出申请，并提交《爆破作业单位许可证》（营业性）申请表及相关材料。受理申请的公安机关应自受理申请之日起 20 日内进行审查。对符合条件的，发放《爆破作业单位许可证》。对不符合条件的，书面向申请人说明理由。

P244 治安案件查处

管辖：(1)地域管辖（为主）

行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。

(2)级别管辖　　(3)特殊管辖

（特殊管辖：共同管辖，指定管辖，转移管辖，专门管辖，军、地互涉行政案件的管辖）

P248 不予处罚的情形

(1) 不满十四周岁的人违反治安管理的，不予处罚，但是应当责令其监护人严加管教。

(2) 又聋又哑的人或者盲人必须是因生理缺陷原因（无法听到或看到）导致了违反治安管理行为的发生，才可以从轻、减轻或者不予处罚。

减轻处罚或不予处罚：

(1) 情节特别轻微的

(2) 主动消除或者减轻违法后果，并取得被侵害人谅解的

(3) 出于他人胁迫或者诱骗的

(4) 主动投案，向公安机关如实陈述自己的违法行为的　(5)有立功表现的

P253 当场缴纳罚款的执行

(1) 对违反治安管理行为人处 50 元以下罚款和违反交通管理的行人、乘车人和非机动车驾驶人处罚款，被处罚人没有异议的

(2) 对违反治安管理、交通管理以外的违法行为当场处以 20 元以下罚款的

(3) 在边远、水上、交通不便地区以及旅客列车上或者口岸，被处罚人向指定银行缴纳罚款确有困难，经被处罚人提出的

(4) 被处罚人在当地没有固定住所，不当场收缴事后难以执行的

P254 暂缓行政拘留的执行

条件：公安机关认为暂缓执行行政拘留不致发生社会危险，且被处罚人或者其近亲属提出符合条件的担保人，或者按每日行政拘留 200 元的标准交纳保证金的，应当作出暂缓执行行政拘留的决定。

P257 传唤

(1)口头传唤（对现场发现的违法嫌疑人） (2)书面传唤 (3)强制传唤

P258 询问

(1)询问的时间规定：8 小时--24 小时。 证人没有年龄规定。

(2)告知义务：询问时，应当告知被询问人必须如实提供证据、证言和故意作伪证或者隐匿证据应负的法律责任，对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。

(3)询问未成年人时（未满 16 周岁），应当通知其父母或者其他监护人到场，其父母或者其他监护人不能到场的，也可以通知未成年人的其他成年亲属，所在学校、单位、居住地基层组织或者未成年人保护组织的代表到场，并将有关情况记录在案。

P260 辨认

(1)辨认违法嫌疑人时，被辨认的人数不得少于 7 人。

(2)对违法嫌疑人照片进行辨认的，不得少于 10 人的照片。

(3)辨认每一件物品时，混杂的同类物品不得少于 5 件。

P261 治安调解

含义：是指公安机关依法对因民间纠纷引起的打架斗殴或毁损他人财物等情节轻微的违反治安管理行为及其损害后果，在自愿的基础上，采取说服教育的方法，促使当事人互谅互让，通过协商达成协议，解决纠纷，处理治安案件的方式。

适用条件：(1)案件的起因是因民间纠纷引起的。

(2)符合治安调解的范围，即引发的违法行为是殴打他人或故意损毁他人财物以及其他违反治安管理行为。

(3)根据《治安管理处罚法》的规定已构成应受治安处罚的违反治安管理行为

(4)符合特定情形条件。

① 亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的

② 行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错引起的

③ 其他适用调解处理更易化解矛盾的

(5)违反治安管理行为情节较轻

(6)必须是双方当事人愿意调解 (7)公安机关认为可以调解处理的